

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1097/2533

ธนาคารสหธนาคาร จำกัด

โจทก์

นายไพศาล บวรรัตนปราชญ์ กับพวก

จำเลย

ธนาคารสหธนาคาร จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 150, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์จำเลยสามารถตกลงกันได้โดยจำเลยได้ชำระหนี้ให้โจทก์เป็นที่พอใจแล้ว โจทก์ไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีกับจำเลยต่อไป จึงขอถอนฎีกา ไปรุดถอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 84แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 100,000 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ย (ทบต้น) ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2519 จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2529 และดอกเบี้ย (ไม่ทบต้น) ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงิน 100,000 บาท นับแต่วันที่ 20 มีนาคม 2529 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จหากไม่ชำระให้นำทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ ได้เงินไม่พอให้ยึดทรัพย์อื่นออกขายทอดตลาดชำระหนี้ให้โจทก์จนครบถ้วน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 77)

คดีย่อยระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 82)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบของศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลสามในสี่

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้โจทก์ถอนฎีกาได้ ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบของศาลฎีกา คืบค่าขึ้นศาลสามในสี่

(พนม พ่วงวิทยุ-จองค์ทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>